

1. 업무개요

부산울산경남환경본부 △△△△△△처(이하 “△△△△△△처”라 함)는 공공환경 시설 설치사업과 관련하여 사업추진 인·허가 취득 업무, 기성검사, 공사준공 및 민원처리 업무, 사업용지 확보 및 부대업무, 용역 및 공사 공정관리 업무, 하자 검사 등 사후관리 업무, 설계도서 검토 및 설계변경 등 공사관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 부산울산경남환경본부 공사관리 업무 현황

구분	현장명	사업비(억원)	시공사	공사기간	비고
상하수도	▲▲ ◇◇ 침수 예방	000	㉠a건설	`00.0.00.~`00.0.00.	
	∞∞ 복정 침수	000	㉠b건설	`00.00.00.~`00.0.00.	
환경에너지	▽▽ 소각 대보수	000	㉠c㉠c㉠c개발	`00.00.00.~`00.0.00.	
	▲▲ 자원순환	0,000	㉠d㉠d글로벌	`00.00.00.~`00.0.00.	
	ㄷㄷ 소각 대보수	000	㉠c㉠c㉠c개발	`00.0.00.~`00.0.00.	
	// 바이오	000	㉠e㉠e이앤씨	`00.0.0.~`00.00.0.	
	∞∞ 바이오	000	㉠f㉠f이앤씨	`00.0.00.~`00.0.00.	
수생태	ΣΣ ΣΣ 폐수관로	000	㉠d㉠d글로벌	`00.00.00.~`00.0.00.	
	ⅢⅢ ⅢⅢ천 생태복원	000	㉠g㉠g이앤씨	`00.0.00.~`00.0.00.	
	▲▲ ▲▲ 완충	000	㉠h㉠h㉠h건설	`00.0.00.~`00.00.00.	

2. 관련규정 및 판단기준

(계약예규) 「용역계약일반조건」 제12조(계약이행상황의 감독)에 따르면, 계약 담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 공단 「일반용역 계약특수조건」 제5조(용역수행)에 따르면, 착수계 및 계약서대로 계약이행 여부를 점검하고 용역의 효율적인 추진을 위하여 감독을 용역 수행에 참여시켜 구체적인 용역 수행 방향 제시, 문제점 지적, 대책 강구 등 조치를 취할 수 있다고 규정되어 있다.

또한, 공단 용역 계약체결 안내문에 따르면, 검사자, 감독자, 검수자 등은 자체 임명(변경)하여 시행하고 사업 착수 이후에 계약상대자가 제출하는 제반 용역 관련 서류와 설계변경 관련 서류, 참여기술자(연구원)의 (변경)선임 및 준공·기성 검사 관련 서류 직접 접수·처리하도록 안내하고 있다.

따라서, △△△△△△처는 공사관리 현장에서 발주한 용역에 대하여 계약을 체결할 경우 착수계 및 계약서대로 계약이행 여부를 점검하고 용역의 효율적으로 추진할 수 있도록 검사자 및 감독자를 임명하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△처 공사현장에서 발주하는 건설폐기물처리 용역 등에 대하여 검사자 및 감독자 임명 현황을 확인한 결과, △△△△△△처는 “일하는 방법개선 선정 아이디어 시행 계획 알림(0000.0.00.)”에서 용역 및 자재 등 계약별로 검사자, 검수자를 선정 보고할 경우 계약 변경 및 현장 감독 변경에 따른 잦은 변경 임명으로 업무부하 증가, 누락에 대한 우려가 있어 현장에서 별도 선정보고 없이 감독자 명령 시 해당 현장 용역, 자재 등 모든 계약에 검사자, 검수자 권한 부여할 수 있도록 임명 절차를 간소화하여 운영하였다.

이에 △△△△△△처는 [그림 1]과 같이 임명 절차 간소화를 위해 감독자 명령 공문에서 “현장에서 발주하는 각종 용역 및 관급자재 검사자(감독) 및 검수자(주감독) 당연 지정” 한다고 내부결재를 받아 공사현장에서 발주한 용역에 대해 검수자, 검사자 임명을 같음하였다.

[그림 1] 부산울산경남환경본부 및 ㉸㉸㉸환경본부 용역 검수자, 검사자, 감독자 임명 비교

<생략>	<생략>
부산울산경남환경본부 검사자 검수자 당연 지정	㉸㉸㉸환경본부 현장별 검사자, 검수자, 감독자 임명

하지만, △△△△△△처는 용역 및 관급자재 검사자를 감독으로 검수자를 주감독으로 당연 지정하고 있으나, 용역 감독자에 대해서는 별도로 임명하지 않고 있으며, 실제 용역 준공검사에서는 검사자를 담당부서 부장 또는 다른 현장 감독자를 임명하고 있어 결재문서와 상이하게 운영하였다.

◀◀◀◀◀◀환경본부 및 ㉸㉸㉸환경본부에서는 [그림 1]과 같이 관련규정을 준수하면서 임명절차 간소화의 일환으로 현장별로 공사감독자 변경·선임할 때마다

용역 및 관급자재에 대하여 검사자, 감독자, 검수자를 임명하고 있었다.

따라서, △△△△△△처는 공사현장에서 발주한 용역에 대하여 관련 규정을 준수하면서 임명절차를 간소화할 수 있도록 ㉸㉸㉸환경본부 사례를 참고하여 현장에서 발주한 용역 및 관급자재에 대한 검사자, 감독자, 검수자 임명 절차를 개선할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

부산울산경남환경본부장(△△△△△△처장)은 공사현장에서 발주한 용역에 대하여 검사자, 감독자, 검수자 임명 절차를 관련 규정을 준수하면서 간소화할 수 있도록 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**